

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council

إصدار / ٢٤٧٩ / ٢٠٢٤



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
المَجْلِسُ الأعلى للقَضَاءِ

٢٠٢٤ / ٩ / ٢٤

SUR

بصور

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكري المحترم

الخطة الذكية للاستشارات الإدارية والتجارية وإدارة الموارد البشرية مسقط - السيب / هاتف رقم 95453333

إيميل : tariq.maskri7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع: ندب خبير إدارة موارد بشرية في الدعوى رقم [2024/1409/138]

المقامة من: هيثم محمد مانع الخنبشي

العنوان:- شركة الجراي وقس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

هاتف رقم (95788279)

ضد: شركة بي اس أي مارين قلهات ش.م.ع.م

العنوان مكتب عبد الرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

هاتف (22070930-96457407)

نود إفادتكم بأن هيئة المحكمة نظرت الدعوى أعلاه بجلسة 2024/8/26 م وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب خبير إدارة موارد بشرية للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها. وبناءً عليه تندبكم المحكمة لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم المرفق لكم وهو شارحاً لذاته، وعليكم مراجعة أمانة سر المحكمة لتسهيل هذه المأمورية، مع مراعاة صفة الاستعجال في إعداد تقريركم لتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 2024/10/8 م.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي
مدير أمانة سر المحكمة



نسخة منه إلى :
- ملف الدعوى

إيميل المحكمة الابتدائية بصور : pcm.sur@sjc.gov.om

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council

١٤٤٤/٩/٢٤



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ

٢٤/٩/١٤٤٤

SUR

بصور

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكري المحترم

الخطة الذكية للاستشارات الإدارية والتجارية وإدارة الموارد البشرية مسقط - السيب / هاتف رقم 95453333

ايميل : tariq.maskri7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع: ندب خبير إدارة موارد بشرية في الدعوى رقم [2024/1409/120]

المقامة من: زكريا سيف محمد الرويشدي

العنوان:- شركة الجراي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

هاتف رقم (95788279)

ضد : شركة بي اس أي مارين قلمبات ش.م.ع.م

العنوان مكتب عبد الرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

هاتف (22070930-96457407)

نود إفادتكم بأن هيئة المحكمة نظرت الدعوى أعلاه بجلسة 2024/8/26 م وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب خبير إدارة موارد بشرية للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها. وبناءً عليه تندبكم المحكمة لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم المرفق لكم وهو شارحاً لذاته، وعليكم مراجعة أمانة سر المحكمة لتسهيل هذه المأمورية، مع مراعاة صفة الاستعجال في إعداد تقريركم لتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 2024/10/8 م.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي
مدير أمانة سر المحكمة



نسخة منه إلى :
- ملف الدعوى

يُحيل المحكمة الابتدائية بصور : pcm.sur@sjc.gov.om

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council



سُلْطَانَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
٢٠٢٤/٩/٢٢

٢٠٢٤/٩/٢٢

SUR

بصور

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكري المحترم

الخطة الذكية للاستشارات الإدارية والتجارية وإدارة الموارد البشرية مسقط - السيب / هاتف رقم 95453333
إيميل : tariq.maskri7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع: ندب خير إدارة موارد بشرية في الدعوى رقم [2024/1409/110]

المقامة من: سعيد حمد عبدالله الفارسي

العنوان:- شركة الجراي وقبس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

هاتف رقم (95788279)

ضد: شركة بي اس أي مارين قلهات ش.م.ع.م

العنوان مكتب عبد الرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

هاتف (22070930-96457407)

نود إفادتكم بأن هيئة المحكمة نظرت الدعوى أعلاه بجلسة 2024/8/26 م وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب خير إدارة موارد بشرية للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها. وبناءً عليه تندبكم المحكمة لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم المرفق لكم وهو شارحاً لذاته، وعليكم مراجعة أمانة سر المحكمة لتسهيل هذه المأمورية، مع مراعاة صفة الاستعجال في إعداد تقريركم لتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 2024/10/8 م.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي
مدير أمانة سر المحكمة



نسخة منه إلى :
- ملف الدعوى

إيميل المحكمة الابتدائية بصور : pcm.sur@sjc.gov.om

Sultanate of Oman
The Supreme Judicial Council



سَلْطَنَةُ عُومَانِ
المَجْلِسُ الأَعْلَى لِلْقَضَا
٢٠٢٤/٩/٢٢

تم إصداره ٢٠٢٤/٩/٢٢

SUR

بصور

الفاضل / طارق بن أحمد بن سلطان المسكري المحترم

الخطة الذكية للاستشارات الإدارية والتجارية وإدارة الموارد البشرية مسقط - السيب / هاتف رقم 95453333
إيميل : tariq.maskri7@gmail.com

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،

الموضوع : ندب خير إدارة موارد بشرية في الدعوى رقم [2024/1409/129]

المقامة من : عبدالعزيز عبدالله حمد الغيلاني

العنوان :- شركة الجراي وقس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

هاتف رقم (95788279)

ضد : شركة بي اس أي مارين قلميات ش.م.ع.م

العنوان مكتب عبد الرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

هاتف (22070930-96457407)

نود إفادتكم بأن هيئة المحكمة نظرت الدعوى أعلاه بجلسة 2024/8/26م وقبل الفصل في الموضوع حكمت المحكمة بندب خير إدارة موارد بشرية للاطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها. وبناءً عليه تندبكم المحكمة لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم المرفق لكم وهو شارحاً لذاته، وعليكم مراجعة أمانة سر المحكمة لتسهيل هذه المأمورية، مع مراعاة صفة الاستعجال في إعداد تقريركم لتقديمه قبل موعد الجلسة القادمة والمحددة بتاريخ 2024/10/8م.

،،، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. خميس بن علي بن سعيد المشرفي
مدير أمانة سر المحكمة



نسخة منه إلى :
- ملف الدعوى

إيميل المحكمة الابتدائية بصور : pcm.sur@sjc.gov.om

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانَةُ عُصَمَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْأَبْتَدَائِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِقَرَارِ الْمَجْلِسِ

بِأَمْرِ حُجْرَةِ حُجْرَةِ الدَّالَّةِ الْفَاعِلَةِ بِطَرَاوِلِ الْفَاعِلِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـ / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١١٠ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : سعيد بن حمد بن عبدالله الفارسي / رقم مدني ٥٧٤٢٣٧١

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

ـ الوقائع ـ

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ
عُومَانِ
المُحْكَمَاتِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
المُحْكَمَاتِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
بصـ
الذائغة
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ
عُمَانِ
المَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
المَحْكَمَةُ الْأَسْطَدَانِيَّةُ
بصـ
العمالية

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/أكتوبر/٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ
عُصَاةٍ
المَجْلِسُ الإِسْلَامِيُّ لِلْقَضَا
المَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ
بصـ
العمالية
الدائرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
وبعضـور / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤ م
في الدعوى رقم: ١٢٩ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤ م (حكم تمهيدي)

المدعى : عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد الربيعاني / رقم مدني ٨٢٥٦٨٥٨

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها : شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

الوقائع -

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خبير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ
بصـور
الدائـرة
العمالية

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّعى بحسبان أنّ الطلبات في الدّعى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأنّ أوراق الدّعى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّعى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدّعى ، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُومَانِ
المَجْلِسُ الأعلى للقَضَا
المَحْكَمَةُ الإِسْتِثْنَائِيَّةُ
بصـور
الدائـرة
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبر في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبر آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبر بإيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبر منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصرفات الخبر، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبر تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبر لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَانَةُ عُثْمَانِ
المَجْلِسُ الإِسْلَامِيُّ لِلْقَضَا
المَحْكَمَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ
بصـ
العامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٢٠ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : زكريا بن سيف بن محمد الرويشدي / رقم مدني ١١٨٨٢٥٥٨

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحامة)

المدعى عليها : شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحامة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلْطَنَةُ عُومَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ
بصـور
الدَّاعِيَّةُ
العمالية

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدَّعوى بحسبان أن الطلبات في الدَّعوى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنية، وأن أوراق الدَّعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدَّعوى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلـهـذه الـأسـباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :
أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من التزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلْطَنَةُ
عُمَانِ
الْمَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
الْمَحْكَمَةُ الْأَسْطَدَانِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبير في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبير إيراد ما لم يذكر بالمهمة مما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠ ر.ع) لكل خبير منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ
عُكْمَانِ
المَجْلِسُ الإِسْلَامِيُّ لِلْقَضَا
المَحْكَمَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ
بصـ
العمالية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أصدرت المحكمة الابتدائية بصور

المشكلة على النحو التالي:

برئاسة فضيلة / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي قاضياً
ومحضر / خالد بن علي بن حمد العريمي أميناً للسر

في الجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٤م
في الدعوى رقم: ١٣٨ / ١٤٠٩ / ٢٠٢٤م (حكم تمهيدي)

المدعى : هيثم بن محمد بن مانع الخنبشي / رقم مدني ١٠٣٩٣١٩٤

عنـوانه : شركة الجرادي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

المدعى عليها: شركة بي اس اي مارين قلعات ش.م.ع.م

عنـوانها : مكتب عبدالرضا بن حيدر للمحاماة والاستشارات القانونية

– الوقائع –

بعد الاطلاع على ملف الدعوى وماحوى من أوراق وسماع المرافعة: -
فإن أوراق الدعوى بحالتها الراهنة قاصرة عن بيان وجه الحق فيها،
ولا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة؛ ولئن كان ندب خير في الدعوى هو
مجرد وسيلة إثبات، يقصد بها التحقق من واقعة محددة يحتاج
الكشف عنها إلى معلومات فنية خاصة، ولا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدهما، فهذا من صميم
واجب القاضي لا يجوز التخلي عنه لغيره.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُلْطَنَةُ عُضْمَانِ
الْمَجْلِسُ الْأَعْلَى لِلْقَضَاءِ
الْمَحْكَمَةُ الْأَبَدِيَّةُ
بصـور
الدَّائِرَةُ الْعَمَالِيَّةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وإذ إنه توجد حاجة لنـدب خـبير في الدّـعوى بحسبان أنّ الطلبات في الدّـعوى تتضمن مسائل تحتاج إلى خبرة فنيّة، وأنّ أوراق الدّـعوى ومستنداتها غير كافية لتكوين عقيدة لدى المحكمة، للفصل في الدّـعوى بحكم حاسم للنزاع، الأمر الذي ترى المحكمة معه الاستعانة برأي الخبراء فيها، وذلك بأداء المأمورية الواردة بمنطوق هذا الحكم، عملاً بنصوص المواد (٨٢، و ٨٣، و ٨٥) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية.

﴿ فلهذه الأسباب ﴾

"حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع :

أولاً : ندب خبير إدارة موارد بشرية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما، وبيان مدى إلتزام الطرفين بالعلاقة التعاقدية وبيان ساعات العمل المنصوص عليها في العقد وساعات العمل الإضافية التي يقوم بها المدعي خارج نطاق العقد وبيان المعوقات التي تواجه المدعي لتنفيذ عمله وفقاً للعقد وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان.

ثانياً : ندب خبير صحة وسلامة وبيئة مهنية، تكون مهمته بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى، وما تفرضه من إلتزامات لكل منهما وبيان نظام العمل في موقع الشركة مع بيان الأسس والإجراءات وتعليمات السلامة والصحة المهنية التي تتخذها الشركة في موقع عمل المدعي وبيان مدى تطبيق الشركة لسياسة السلامة والعمل الآمن وبيان مدى تأثير ذلك على المدعي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سَلْطَنَةُ
عُمَانِ
المَجْلِسِ الْأَعْلَى لِلْقَضَا
المَحْكَمَةُ الْأَسْطِثَانِيَّةُ
بصـ
العامية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في حالة عدم اتخاذ الشركة لإجراءات السلامة المهنية وتوفير البيئة الصحية وبيان مدى مواءمة بيئة العمل مع اللوائح والقرارات المعمول بها في سلطنة عمان مع الأخذ في الاعتبار بيان مدى تحقق الراحة والسلامة في موقع العمل الفعلي للمدعي بعد النظر في بنود العقد المبرم بين الطرفين.

وللخبر في سبيل أداء مهمته الإستعانة بخبير آخر بعد الإطلاع على ملف الدعوى ومستنداتها وتحقيق دفاع أطراف الخصومة وما يقدمونه له من أوراق ومستندات، وسماع من يرى سماع شهادته بغير حلف اليمين، والانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية يرى لزوم الانتقال إليها وتحديد مركز الطرفين، وللخبر بإيراد ما لم يذكر بالمهمة بما هو جوهري في الموضوع، وكلفت المحكمة المدعي بإيداع مبلغ وقدره ثلاثون ريال عماني (٣٠.٠٠٠ ر.ع) لكل خبر منهما على حده بأمانة سر المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت جلسة (٨/ أكتوبر/ ٢٠٢٤م) لنظر الدعوى في حال السداد، وعلى الخبير تقديم تقريره قبل اسبوع من الجلسة، وصرحت المحكمة لأطراف الدعوى بالاطلاع عليه والتعقيب عند إيداع التقرير، وعلى أمانة السر مخاطبة الخبير لمباشرة مأموريته بعد سداد الأمانة، وإعلام أطراف الخصومة باسمه للتعاون معه في تحقيق مأموريته ومتابعته إلى حين إيداع تقريره.

القاضي / يوسف بن محمد بن جمعه الساعدي

أمين السر

ع